

보 도 자 료			함께 하는 공정사회! 더 큰 희망 대한민국
www.ftc.go.kr	보도일시	2012.8.29(수) 조간부터 보도가능 (방송인터넷매체는 28일 낮 12시)	
	담당부서	부산지방공정거래사무소 소비자과	
배포일시 2012.8.28(화)	담당자	과 장 이원두 051)460-1030 조사관 이효권 051)460-1034	 공공누리 공공저작물 자유이용허락

무학-대선의 부당 표시·광고행위에 대해 엄중 제재

- 무학, '천연암반수로 만든' 좋은데이 광고... 알고보니 암반수 함량은 제각각 -
- 대선주조, '체지방감소효과가 있는 BCAA 첨가' 광고... 객관적 근거는 없어 -

- 공정거래위원회(위원장 김동수)는 2012. 8. 24. 소주병 및 신문·방송 등을 통하여 소주 암반수 함유량 및 첨가물 효능에 대하여 거짓·과장의 표시·광고행위를 한 무학에 대해서는 시정조치와 함께 과징금 68백만 원을 부과하고 대선에 대해서는 시정조치하기로 결정하였음

표시·광고내용 (주체/대상상품)	법위반내용	조치내용	
		시정명령	과징금 (백만원)
지리산천연암반수로 만든 소주 (무학/좋은데이)	○ 2010~2011년 무학의 창원·울산공장의 좋은데이 소주 총 생산분 중 20.3%(74,335천병)에는 암반수가 희석되지 않았음 ○ 나머지 약 79.7%(291,679천병)에는 병당 2.6%~100%의 암반수가 들어간 것으로 확인 ⇒ 암반수가 전혀 들어가지 않은 경우 사실과 다르고, 암반수가 일부 들어간 경우라 하더라도 당해 제품의 일관성이 필요하다는 측면에서 볼 때 희석률이 제각각이라는 것은 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고한 것으로 판단	행위금지 암반수 함량표시	68
체지방감소효과가 있는 BCAA* 첨가 (대선/즐거워예)	○ 식품의약품안전청에서는 BCAA의 체지방 감소 효과에 대하여 불인정 ○ 국내논문의 경우 그 효과성을 인정한 바 없고 외국 논문에서도 BCAA함량 등 실험조건에 따라 그 효과가 다르게 나타남 ⇒ BCAA의 체지방 감소효과에 대한 객관적 근거가 부족하여 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고한 것으로 판단	행위금지	-

* BCAA(Branched Chain Amino Acids의 약어) : 건강기능식품 기능성 원료로 당류를 발효하여 생성된 아미노산인 로이신(leucine), 이소로이신(isoleucine), 발린(valine)을 혼합하여 만든 '발효생성아미노산복합물'을 뜻함 ⇒ 주세법상 아미노산류는 주류 첨가물로 사용가능함

1

사건의 발단·조사배경

- 무학이 2006년 11월 출시한 16.9°소주 좋은데이를 앞세워 부산시장 공략에 나선 이래, 대선도 2006년 11월 저도소주 씨유, 2009년 봄봄, 2011년 6월 즐거워예를 잇따라 출시하면서 무학의 시장 확장에 맞서왔으나 점유율 지속 하락

* 부산지역 소주시장 점유율 변동 추이 ⇒ 무학 : 10%('07) → 33.4%('10) → 63.8%('12.5월)
대선 : 84.4%('07) → 58.7%('10) → 31.9%('12.5월)

- 위와 같이 부산·울산·경남지역의 최대 경쟁자인 무학과 대선은 부산지역 시장을 놓고 상호간 치열한 시장다툼을 전개하는 과정에서
 - 무학이 대선의 BCAA 첨가물 효능에 대해 신고('11. 7.), 대선은 무학의 지리산 천연암반수로 만든 등에 대해 부당 표시·광고로 신고('11. 8.)

2

법 위반내용

1) 무학의 “지리산 천연암반수로 만든 좋은데이” 거짓·과장성 여부

- 2010~2011년 무학의 창원·울산공장에서 생산된 좋은데이 소주 전체 물량 366,014천 병 중 약 20.3%에 해당하는 74,335천병에는 암반수가 전혀 들어가지 아니하였고, 나머지 약 79.7%에 해당하는 291,679천병에는 병당 2.6%~100%의 암반수가 희석된 것으로 확인됨

2010~2011년 좋은데이 소주 생산 및 암반수 희석현황

(단위: 천병, %)

구 분	암반수 미사용			암반수 사용			계
	소 주 생산량	비율	희석률*	소 주 생산량	비율	희석률	소 주 생산량
계	74,335	20.3	0	291,679	79.7	2.6~100	366,014
'10년	창원	-	-	74,652	20.4	35.4~100	74,652
	울산	35,377	9.7	7,617	2.1	13.6~35.4	42,994
'11년	창원	-	-	161,424	44.1	13.4~72.3	161,424
	울산	38,958	10.6	47,986	13.1	2.6~20.0	86,944

※ 희석률은 360ml 소주 1병에 포함된 물의 양 296ml 중 암반수가 차지하는 양을 백분율로 표시한 것임(이하 같음)

- 창원공장의 경우 좋은데이 소주 출고분 236,076천병 중 2010년 6개월분 33,144천병엔 병당 암반수 100%, 나머지 18개월분 202,932천 병에는 병당 13.4%~95.8% 수준의 암반수가 희석됨
- 울산공장의 경우 좋은데이 소주 출고분 129,938천병 중 2010년 9개월 및 2011년 6개월 등 2년간의 15개월분 74,335천병에는 암반수가 전혀 들어가지 아니하였고 나머지 9개월분 55,603천병에는 병당 2.6%~35.4% 수준의 암반수가 희석됨

2010~2011년 공장별·월별 좋은데이 소주 암반수 희석률 현황

(생산량 단위: 천병)

창원공장					울산공장				
희석률 (%)	2010년		2011년		희석률 (%)	2010년		2011년	
	월수	생산량	월수	생산량		월수	생산량	월수	생산량
100	6월 (2·4·5·6·7·8)	33,144	-	-	26~35.4	3월 (7·8·9)	7,617	6월 (7~12)	47,986
13.4~95.8	6월 (1·3·9·10·11·12)	41,508	12월	161,424	0	9월 (1~6, 10~12)	35,377	6월 (1~6)	38,958
(계)	12월	74,652	12월	161,424	(계)	12월	42,994	12월	86,944
2개년 총생산량: 366,014(창원 236,076 + 울산 129,938)									

- 위와 같은 사실은 무학 제조과정 및 암반수 공급업체인 지리산산청샘물 등에 대한 조사를 통해 월별 암반수 매입량, 좋은데이 소주 반제품 운반량, 탱크롤리 차량 운행 횟수 및 기사 임금 등을 종합·분석하여 입증한 것임

- 또한, 무학도 이와 같은 내용이 사실임을 인정하였음

- 따라서 암반수가 전혀 들어가지 않은 경우 사실과 다른 표시·광고 행위에 해당되고,

- 암반수가 일부 들어간 경우에도 상당한 함유량 편차 등을 볼 때 소주 병당 최소한 일정량의 암반수가 들어있는 것으로 보는 소비자의 일반적 인식 정도에 반하는 것이므로 사실을 지나치게 부풀린 표시·광고행위에 해당됨

* 소비자는 당해 제품에 일관성이 유지될 수 있는 수준의 암반수가 포함된 것으로 인식 가능하고 소비자에게 정확한 정보를 제공하여야 한다는 표시·광고법 취지에도 어긋남

2) 대선주조의 “체지방감소효과가 있는 BCAA 첨가”의 거짓·과장성 여부

- ☐ 대선은 국내외 3편의 논문에 게재된 BCAA의 체지방감소 효과를 근거로 제시하고 있으나
 - 식품의약품안전청에서는 BCAA의 체지방감소 효과를 인정할 수 없다는 의견 제시
 - 국내 논문 저자의 경우 BCAA 관련 연구 미흡으로 체지방감소 효과를 언급하는 것이 부적절하다는 의견을 제시
 - 외국 논문(2편)의 경우 실험 중 높은 함량의 BCAA를 사용하였을 경우에 그 효과성이 나타난 점을 볼 때 함유량에 따라서 효과 여부가 달라질 가능성을 배제하기 곤란
- ☐ 따라서 BCAA의 체지방감소 효과에 대한 객관적 근거를 인정하기 어려워 사실을 지나치게 부풀린 표시·광고행위로 판단

3

조치내용 및 적용법조

☐ 조치내용: 시정명령 및 과징금 부과

(단위: 백만 원)

사업자	조치내용	
	시정명령	과징금 부과
무 학	행위금지 + 암반수 함유량 표시	68
대선주조	행위금지	-

☐ 적용법조: 표시·광고법 제3조 제1항 제1호 및 동법 시행령 제3조 제1항

표시·광고의 공정화에 관한 법률	표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령
제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지) ① 사업자등은 <u>소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위로서</u> 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다. 1. 거짓·과장의 표시·광고	제3조(부당한 표시·광고의 내용) ① 법 제3조제1항제1호의 규정에 의한 허위·과장의 표시·광고는 <u>사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.</u>

4

기대효과 및 향후계획

- ☐ 이 건의 경우 서민생활과 밀접한 소주를 제조하면서 구성 성분으로 희석되는 암반수 함유량을 표시하지 아니하고 단순히 암반수로 만든 등과 같은 표현으로 표시·광고한 행위에 대한 최초의 시정조치 사례로 소비자에게 암반수 함량에 대한 정확한 정보를 제공하도록 하였다는 데 그 의의가 있음
- 또한, 소주 업계에서 암반수 등 함유량에 대해 표시·광고할 경우 정확한 함유량을 알리도록 경종을 울리는 계기 마련
- ☐ 금번 시정조치를 통해 지역 소비자들의 소주제품 선택시 표시·광고로 인한 오인의 우려가 해소되고 합리적 구매 선택의 기회가 보장될 것으로 기대
- 아울러, 부산·울산·경남지역을 기반으로 한 최대 경쟁사인 무학, 대선주조로 하여금 불필요한 비방전을 지양하고 공정경쟁을 촉진할 수 있는 계기가 될 것으로 기대
- ☐ 공정위는 향후에도 주류 제조업체를 비롯한 지역 소비자들의 관심이 집중된 업종을 대상으로 거짓·과장 광고 여부에 대한 상시 모니터링을 강화해 나가는 한편, 위법행위에 대해서는 엄중 제재해 나갈 방침임

※ 참고 1. 국내 소주시장 현황
2. 10개 소주제조사별 제품현황

[참고]

1. 소주시장 현황

가. 국내시장 현황

□ 2011년 말 현재 국내 10개 제조사의 소주시장 규모는 2조 3,398억원 정도

최근 3년간 소주 제조업체 출고량 기준 국내시장 점유율

(단위 : kl, %)

순위	제조사	2009년		2010년		2011년	
		수량	점유율	수량	점유율	수량	점유율
1	하이트진로	581,469	46.0	584,918	46.3	563,070	44.9
2	롯데주류BG	218,751	17.3	227,946	18.0	239,785	19.1
3	무학	102,156	8.1	116,857	9.2	147,537	11.8
4	금복주	105,707	8.3	99,918	7.9	96,226	7.7
5	대선주조	88,032	7.0	70,001	5.6	48,918	3.9
6	보해양조	80,704	6.4	76,169	6.0	73,636	5.9
7	선양	38,778	3.1	39,752	3.2	41,971	3.3
8	충북소주	18,840	1.4	18,560	1.5	16,234	1.3
9	한라산	14,829	1.2	14,670	1.2	14,505	1.2
10	보배	14,851	1.2	13,406	1.1	12,010	0.9
계		1,264,117	100.0	1,262,197	100.0	1,253,892	100.0

* 자료출처 : 한국주류산업협회 자료

□ 부산지역의 시장 점유율 변동추이

업체	연도별 점유율(%)					
	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년 5월
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
무학	10.0	11.6	17.1	33.4	57.7	63.8
대선	84.4	82.4	75.0	58.7	37.7	31.9
기타*	5.6	6.0	7.9	7.9	4.6	4.3

* 진로, 롯데 등

나. 저도주 판매 현황

(단위 : 병, %)

순위	제조사	제품명 (도수)	2009년		2010년		2011년	
			수량	점유율	수량	점유율	수량	점유율
1	무학	좋은데이 (16.9)	45,949,699	80.7	116,965,521	84.4	153,709,197	89.8
2	롯데주류BG	처음처럼쿨 (16.8)	8,916,902	15.7	15,012,792	10.8	6,486,262	3.8
3	하이트진로	즐거찾기 (15.5)	0	0.0	3,420,760	2.5	5,427,036	3.2
4	대선주조	봄봄(16.7) 즐거워예(16.2)	1,741,606	3.1	1,740,420	1.3	5,299,820	3.1
5	금복주	스타일 (16.7)	0	0.0	1,316,987	0.9	232,790	0.1
6	선양	버지니아 (16.5)	310,226	0.5	97,550	0.1	13,406	0.0
합 계			56,918,433	100.0	138,554,030	100.0	171,168,511	100.0

※ 자료출처 : 무학 제출 자료

2. 10개 소주 제조사별 제품현황

업체명	제품명		연고지역
	회석식 소주	증류식 소주	
무학	화이트, 좋은데이, 더좋은데이, 빅소주, 종다카이		경남
대선주조	시원, 즐거워예, 시원프리미엄		부산
하이트진로	참이슬, 참이슬FRESH, 진로제이, 골드, 통소주, 담근주, 참나무, 참통스페셜, 디럭스, 비선, 순한진로, 순부진로, 엑스포		서울,경기
롯데주류	산소주, 그린, 처음처럼, 경월	일품진로, 레전드	강원
금복주	참소주, 참미니어쳐, 참팩, 참아일랜드, 참아일랜드미니어쳐, 참스페셜, 금복주	안동소주, 운해, 오크젠	대구,경북
보해	잎새주, 김삿갓, 보해, 골드, 곰바우, 천년의 아침, 천년잎새, 맑은보해, 잎새주담금주, 큰소주, 비단, 비단(그린), 목포의 눈물, 한락		광주,전남
선양	새찬, 맑을린, O2린, 상평, 보리소주맥, 한로, 한소주, 맥키스, 선양그린, O2린레저, 담금주	청담, 휘모리	대전,충남
충북소주	시원, 맑은바람, 청풍		충북
보배	보배, MI-IN, 하이트21, 골드, 연, 보배20	천지, 옛향, 탑	전북
한라산	한라산, 한라산물순한소주, 프리미엄, 한라산水, 골드	한라산허벅술	제주